

Vereinbarung gemäß § 557 BGB über die Erhöhung der Grundmiete

Zwischen der SelbstBau eG als Vermieterin (künftig Vermieterin)

und _____ als Mieter*in (künftig Mieter*in),

gemeinsam als Parteien bezeichnet

besteht seit dem _____ ein Mietvertrag über eine Wohnung im _____ Geschoss des Hauses Kastanienallee 12 in 10435 Berlin, bestehend aus ___ Zimmern, Küche, Diele, Bad/WC und dazugehörigem Dachboden-/Kellerraum.

Präambel

Berlin hat sich mit der Novelle des Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz einen Rahmen für den Zielpfad zur Klimaneutralität Berlins bis 2045 gesteckt. Demnach sollen die CO₂-Emissionen im Vergleich zur Gesamtsumme der CO₂-Emissionen des Jahres 1990 um mindestens 70 % bis 2030 und um mindestens 90 % bis 2040 gesenkt werden. Mit dem Berliner Förderprogramm „SWM 2023“ wird das Ziel verfolgt, Investitionen in die umfängliche energetische Sanierung von Mietwohnungsbeständen zur Steigerung der Energieeffizienz und gleichzeitiger Reduzierung der CO₂-Emissionen in Berlin bei Sicherstellung der Leistbarkeit umzusetzen. Der Gebäudebestand in der Kastanienallee 12 in 10435 Berlin hat aufgrund seines Alters und der lange zurückliegenden Sanierung einen ganz erheblichen Instandsetzungs- und Modernisierungsstau. Energetisch gehört der Bestand in der Kastanienallee 12 zu den größten CO₂-Emitenten pro m² im Berliner Immobiliengesamtbestand.

Im Zuge des vorübergehenden Wohnungsleerzugs und der durchgreifenden Sanierung wird der Bestand auf einen einfachen aber zeitgemäßen und klimagerechten Standard angehoben. Die SelbstBau ist dazu auf Fördermittel des Landes Berlin angewiesen, um die Kosten der notwendigen Maßnahmen zu decken. Die Förderzusage durch die Investitionsbank Berlin und der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen ist von einer kostendeckenden Miete für die Gesamtfinanzierung abhängig.

Diese Vereinbarung dient zur Sicherstellung der für die Förderzusage notwendigen Kostenmiete. Die im Folgenden geregelte Anhebung der Ausgangsmieten im Bestand vor Sanierung auf 6,70€/m² nettokalt gründet auf der Neuvermietungsmiete aus dem Fördervertrag mit der Vertragsnummer 1120016716 des Genossenschaftsankaufs des Landes, welche 2023 für den genossenschaftlichen Rettungskauf für die Hausgemeinschaft in Anspruch genommen wurde.

Der Fördervertrag verpflichtet die Vermieterin dazu, die Wohnungen für mindestens 30 Jahre auf Grundlage dieser Ausgangsmiete an Menschen mit einem Wohnberechtigungsschein zu vergeben.

Anlässlich der vorgenannten Zusammenhänge vereinbaren die Vertragsparteien das Nachstehende:

- a. Die monatliche Miete beläuft sich derzeit auf nettokalt _____ €/m² bzw. EUR _____ zuzüglich EUR _____ Betriebskostenvorauszahlung und EUR _____ Heizkostenvorauszahlung.
- b. Die Parteien vereinbaren gemäß § 557 BGB, dass die monatliche Nettokaltmiete ab dem 01.02.2025 **6,70 €/m²**, hier insgesamt EUR _____ beträgt, hinzu kommen die Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen in bisheriger bzw. künftig neu festzusetzender Höhe.
- c. Die Zahlung der in lit. b. aufgeführten erhöhten, neuen Nettokaltmiete wird aufgrund des derzeitigen baulichen Zustandes mit dem bestehenden Sanierungs- und Modernisierungsstau bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten (*und dem Wiedereinzug nach Auflösung des Sanierungs- und Modernisierungsstau*) ausgesetzt. Der Mieter schuldet aufgrund des baulichen Zustandes auch keine rückwirkende Zahlung für den Zeitraum ab dem 01.02.2025.
- d. Die tatsächlich geschuldete Miete und Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen gemäß lit. a. bis c. sind durch den Mieter spätestens am 3. Werktag des Monats im Voraus auf das bisherige Mietkonto zu entrichten.
- e. Sofern die betreffende Wohnung im Rahmen einer sanierungsbedingten Zwischenumsetzung miet- und nebenkostenfrei gestellt ist oder wird, so wird diese Freistellung der Miet- und Nebenkostenvorauszahlungen fortan auch auf die neue Miete dieser Vereinbarung angewendet. Sonstige Regelungen der Freistellungen sind von dieser Vereinbarung nicht berührt (beispielsweise das Ende oder der Grund der Freistellung).
- f. Wenn der Antrag auf Förderung für den Bestand in der Kastanienallee 12 gemäß den Verwaltungsvorschriften für die Durchführung eines Projektauftrags zum Erhalt preisgünstigen Wohnraums im Rahmen der energetischen Modernisierung von Mietwohnungsbeständen in Berlin (Soziale Wohnraummodernisierung 2023) nicht bis zum 01.01.2026 im Rahmen einer verbindlichen Förderzusage für das mietverhältnis betreffende Wohngebäude bewilligt wird oder diese Bewilligung bis 2030 erlischt, ohne dass die geförderte Maßnahme umgesetzt wurde, gilt diese Vereinbarung als nicht geschlossen.
- Der Mieter schuldet ab dem Tag, der einer der vorgenannten Varianten folgt, die ehemalige, unter lit. a. aufgeführte Nettokaltmiete. Die Vermieterin ist in diesem Fall verpflichtet, die Differenz zwischen der Nettokaltmiete nach lit.a und der seit dem 01.02.2025 geschuldeten und tatsächlich gezahlten erhöhten Nettokaltmiete nach lit. b. binnen Monatsfrist an den Mieter zurückzuzahlen.
- g. Die Modernisierungsumlagen für die Kosten der durchgreifenden Sanierung erfolgen gemäß Verwaltungsvorschriften (Soziale Wohnraummodernisierung 2023). Der betreffende Auszug zur Regelung der Modernisierungsumlage aus den Verwaltungsvorschriften ist dieser Vereinbarung anhängig. Gemäß den Verwaltungsvorschriften ist die Modernisierungsumlage auf **0,50 €/m²** begrenzt, wenn die Ausgangsmiete **6,70 €/m²** beträgt (Anlage 1).
- h. Zur Nachvollziehbarkeit über den derzeitigen Gebäudezustand sowie über der Umfang und Art der Sanierungsmaßnahmen ist dieser Vereinbarung eine Baubeschreibung anhängig (Anlage 2).

_____den_____
(Vermieter)

_____den_____
(Mieter*in)